

GOH KIM CHAI

lawan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 3hb September 2021 / 25 Muharram 1443H

Kes Mal No : 10000-077-0032-2021

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan]

Peguam Pemohon : *En. Ab Kadir Bin Ismail daripada Tetuan Ab Kadir Ismail*

Peguam Responden : *Puan Kamaazura binti Md Kamel daripada Tetuan Aishah Kama & Sabri*

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

[1] Pemohon Goh Kim Chai memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah kebenaran memfailkan Notis Rayuan di luar tempoh masa yang ditetapkan.

[2] Pada 22/12/2020 Hakim Bicara telah mengeluarkan Perintah terhadap permohonan Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam dalam kes no. 10200-043-0460-2014 iaitu Mahkamah menolak tuntutan Pemohon untuk mengisytiharkan statusnya bukan lagi seorang Islam.



[3] Pemohon berhasrat untuk merayu terhadap Perintah tersebut tetapi tempoh memfailkan notis rayuan telah tamat. Perintah tersebut telah dibacakan oleh Bicara Bicara pada 22/12/2020 dan tempoh 14 hari Pemohon untuk memasukkan Notis Rayuan berakhir pada 4/1/2021. Walau bagaimana Pemohon melalui Peguam Syariahnya hanya bersedia untuk memfailkan Notis Rayuan pada 5/1/2021 iaitu setelah lewat sehari.

[4] Oleh kerana kelewatan memfailkan notis rayuan di dalam tempoh yang diperuntukkan undang-undang maka Pemohon telah memfailkan permohonan melanjutkan tempoh memfailkan notis rayuan ini pada 8/2/2021 dengan memohon suatu perintah sebagaimana berikut;

- i. Bahawa Pemohon diberikan kebenaran bagi melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan dan penyampaiannya kepada Responden yang sepatutnya difailkan pada dan/atau sebelum 5/1/2021; dan
- ii. Pihak Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan Notis Rayuan di mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam, Selangor dalam tempoh masa/tempoh 14 hari dari tarikh keputusan.

[5] Responden Majlis Agama Islam Selangor yang diwakili Encik Azizi dan Puan Munirah tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon. Pihak-pihak telah memfailkan penghujahan bertulis pada 21/5/2021 dan 5/7/2021 dan bersetuju untuk menggunakan keseluruhan penghujahan bertulis sahaja.

Penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menfailkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enak. No. 3/2003*].

[7] Berdasarkan kepada kehendak subseksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, tempoh untuk Pemohon memfailkan Notis Rayuan ialah dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan atau pengetahuan perintah oleh pihak-pihak.

[8] Kami seterusnya merujuk kepada seksyen 238 Enakmen yang sama di mana peruntukan seksyen tersebut telah memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan sebagaimana permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini untuk membenarkannya atau menolaknya.

[9] Di dalam kes seumpama ini, kami berpendapat perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk perlanjutan masa diberikan. Terdapat kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menggariskan prinsip atau panduan dalam penggunaan budi bicara ini.

[10] Kami bersetuju dengan garis panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa ini seperti kes *Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*, kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti*



Daud Iwn Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1), di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[11] Faktor-faktor di atas hanyalah sebagai panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori, serta ianya bukanlah suatu keperluan untuk semua faktor menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut.

[12] Di dalam kes ini, isu utama yang patut kami pertimbangkan terlebih dahulu sebelum meneliti isu-isu lain adalah, sama ada wujud atau tidak, sebab dan alasan kelewatan yang telah diberikan Pemohon untuk pertimbangan Panel Rayuan dan jika ada, adakah ianya munasabah untuk dipertimbangkan?

Tempoh Kelewatan

[13] Pemohon tidak mendeposkan di dalam affidavit beliau berapakah tempoh kelewatan memfailkan permohonan ini sejak perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam diberikan. Garis panduan ini telah lama “*established*” melalui kes-kes terdahulu terutama kes-kes yang kami telah rujuk di atas. Kami dapati Pemohon telah diwakili oleh peguam Syarie di dalam



permohonan ini, malangnya yang bijaksana Peguam telah tidak menasihati anakguam untuk mendeposkan perkara asas ini di dalam penyediaan afidavitnya.

[14] Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangan kami, kami telah merujuk kepada fakta kes. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah pada 22/12/2020 manakala permohonan kebenaran untuk memfailkan notis rayuan di luar tempoh masa ini telah difailkan pada 8/2/2021. Berdasarkan tarikh-tarikh tersebut, kami membuat dapatan tempoh dari keputusan diberikan sehingga permohonan ini difailkan adalah lebih kurang **49 hari**.

Alasan Kelewatan

[15] Berpandukan fakta yang ada di hadapan kami, setelah Hakim Bicara memutuskan kes Pemohon pada 22/12/2020, Pemohon melalui Peguam Syariannya tidak dapat menfailkan Notis Rayuan kerana atas alasan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Pemohon dalam afidavitnya menyatakan semasa Perintah itu diperolehi, Pemohon berada di Kuching Sarawak dan hanya mewakilkan Peguam Syariannya untuk hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah. Pemohon menyatakan selepas itu, Peguam Syariannya telah poskan Notis Rayuan kepada Pemohon di Sarawak dan Pemohon menerimanya pada 24/12/2020. Peguam Syarie Pemohon hanya terima balik dokumen Notis Rayuan tersebut pada 5/1/2021.

Peguam Syarie telah terlambat untuk memfailkan Notis Rayuan yang telah disediakan akibat hanya menerima balik dokumen tersebut pada 5/1/2021 sedangkan tarikh akhir memfailkan Notis Rayuan adalah pada 4/1/2021.



[16] Responden dalam membantah permohonan Pemohon menyatakan bahawa, isu kelewatan disebabkan kurier bukan alasan yang relevan dan munasabah dipertimbangkan dalam situasi sekarang. Responden juga menyangkal alasan kelewatan Pemohon kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) kerana PKP yang dilaksanakan bagi tempoh 10.12.2020 hingga 31.12.2020 adalah PKP Pemulihan atau PKP Bersyarat. Menurut Responden lagi, dalam tempoh tersebut, Mahkamah Syariah telah beroperasi secara atas talian mahupun kehadiran fizikal secara temujanji. Maka alasan Pemohon tidak boleh memfailkan Notis Rayuan kerana PKP adalah tidak berasas dan tidak munasabah.

[17] Berdasarkan alasan kelewatan Pemohon tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa permohonan ini wajar dibenarkan kerana Pemohon telah menunjukkan kepada kami alasan khas kenapa Pemohon telah lewat dan tidak dapat memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh yang telah ditetapkan iaitu ekoran pelaksanaan PKP oleh Kerajaan akibat daripada pandemik Covid 19 yang mana pada waktu tersebut Pemohon berada di Sarawak.

[18] Kami bersetuju dan perkukuhkan keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [supra] yang mana antara lain dinyatakan bahawa:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[19] Permohonan ini kami pertimbangkan dengan merujuk juga kepada beberapa keputusan Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan isu yang sama iaitu kes Sarah Binti Hamzah lwn. Adam Stanislaw Naglik @ Adam Naglik Abdullah (Permohonan No. 10000-077-0039-2020), Juwita Binti Zainal Abidin lwn. Mohd Bakhtiar Bin Omar (Permohonan No. 10000-077-0040-2020) dan Fahima Nazira Binti Abdullah (Permohonan No. 10000-077-0052-2020) yang mana Mahkamah Rayuan Syariah telah meluluskan permohonan perlanjutan masa Pemohon dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan diberikan ekoran punca kelewatan kerana pelaksanaan PKP.

[20] Dalam menimbangkan permohonan ini, kami juga berpandu kepada beberapa Kaedah Fiqh, antaranya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Maksudnya: Tidak mudarat dan tidak kemudharatkan

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Maksudnya: Keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang terlarang.

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Maksudnya: Darurat itu ditentukan mengikut kadarnya sahaja

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Maksudnya: Kesukaran membawa kemudahan

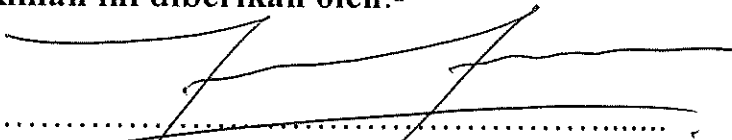
[21] Oleh itu, dengan kuasa budi bicara dan demi keadilan pihak-pihak, kami membenarkan perlanjutan masa diberikan kepada Pemohon dalam tempoh 14 hari daripada hari ini, kerana Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan perlanjutan masa ini adalah relevan berdasarkan faktor ini iaitu alasan khas dan halangan luar kawalan seperti Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan Hujah telah yang telah dikemukakan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- [1] Permohonan Pemohon adalah **diluluskan**.
- [2] Pemohon dibenarkan memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini dan seterusnya menyampaikan Notis Rayuan tersebut kepada Responden dalam tempoh yang sama.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

